

Nr. 106 Kabinettsitzung vom 26. Februar 1935, 16.30 Uhr¹

R 43 I/1472, S. 317–328 Original

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; PrFM Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, Reinhardt, Krohn, Ohnesorge, Koenigs, Backe; Keppler; MR Vogels (RJuM); Protokoll: MR Thomsen (P. 1, 10), Wienstein (P. 2–4, 7, 8, 13), Killy (P. 5, 6, 9, 11, 12, 14).

Beginn: 16:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINER BEKANNTMACHUNG ÜBER VEREINBARUNGEN UND ERKLÄRUNGEN AUS ANLASS DER RÜCKGLIEDERUNG DES SAARLANDES.
2. ENTWURF EINER VERGLEICHSORDNUNG.
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BESEITIGUNG DER GERICHTSFERIEN.
4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN WAFFENGEBRAUCH DER FORST- UND JAGDSCHUTZBERECHTIGTEN [SOWIE DER FISCHEREIBEAMTEN UND FISCHEREIAUFSEHER].
5. ENTWURF EINES 2. GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES KRAFTFAHRZEUGSTEUERGESETZES.
6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES ARBEITSBUCHES.
7. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB.
8. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES HANDELSGESETZBUCHES.
9. ENTWURF EINES GESETZES ZUR BEFRIEDIGUNG DES BEDARFS DER LANDWIRTSCHAFT AN ARBEITSKRÄFTEN.
10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÜBERLEITUNG DES BERGWESENS AUF DAS REICH.
11. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DEN DIENST VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN DER KONVERSIONSKASSE FÜR DEUTSCHE AUSLANDSSCHULDEN.
12. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES FINANZAUSGLEICHES.

¹ Die Sitzung schloß sich unmittelbar an die vorausgehende Ministerbesprechung (Dok. Nr. 105) an. Zeitangabe nach R43 I/1472, S. 329.

13. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER STRAFFREIHEIT FÜR DAS SAARLAND.*

14. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ZINSMÄSSIGUNG BEI DEN ÖFFENTLICHEN ANLEIHEN.*

1. ENTWURF EINER BEKANNTMACHUNG ÜBER VEREINBARUNGEN UND ERKLÄRUNGEN AUS ANLASS DER RÜCKGLIEDERUNG DES SAARLANDES.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 1678 – vor². Die in Neapel zwischen der französischen und der deutschen Regierung zustandegekommenen Vereinbarungen bedürfen der sofortigen Ratifikation³.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf zu.

2. ENTWURF EINER VERGLEICHSORDNUNG.

Der *Reichs- und Preußische Justizminister* trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 951 – vor⁴. Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf mit der Maßgabe zu, daß dieser am 1. April in Kraft treten⁵ und die besondere Erwähnung des Saargebiets in dem Entwurf gestrichen werden soll⁶.

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BESEITIGUNG DER RICHTSFERIEN.

Der *Reichs- und Preußische Justizminister* trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 1335 – vor⁷.

² KabVorl. des AA von 23. 2. 35: R 43 I/1472, S. 335–374; R 43 I/257, Bl. 43–63; vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30400. Die Bekanntmachung enthielt sämtliche seit Anfang Dez. 1934 zwischen Deutschland und dem Völkerbundsrat bzw. Frankreich getroffenen Vereinbarungen über die mit der Rückgliederung des Saarlands zusammenhängenden Fragen. Sie wurde mit Datum vom 26. 2. 35 tags darauf verkündet (RGBl. II S. 121). Zum Umfang der Garantien vgl. Dok. Nr. 125.

³ Vereinbarungen vom 18. 2. 35 über die Übertragung des französ. Eigentums an den saarländischen Gruben, Eisenbahnen etc., über die Sozialversicherung und über die französ. Privatversicherung im Saarland (ebenfalls Bestandteil der Bekanntmachung); s. JACOBYS. 157 f.; MUSKALLAS. 141–147. Die Ratifikation erfolgte am 27. 2. 35 in Rom.

⁴ KabVorl. des RJuM vom 24. 1. 35: R 43 I/1472, S. 377–451; R 43 II/1533, Bl. 65–114; R 22/732, Bl. 4–105. Erstvorlage an die Ressorts vom 6. 11. 34: R 43 II/1533, Bl. 15–64; R 33/731, Bl. 6 ff. (Gesamtkomplex mit Ressortstellungen). Die dem umfangreichen Entwurf (132 §§) beigegebene Begründung führte u. a. aus: „Seit langem wird Klage darüber geführt, daß die geltende Vergleichsordnung vom 5. Juli 1927 (Reichsgesetzbl. I S. 139) Mängel aufweise und einer gründlichen Umgestaltung bedürfe. Man macht ihr zum Vorwurf, daß sie zum Schaden der Volkswirtschaft dem Schuldner die Abschüttelung seiner Verbindlichkeiten zu sehr erleichtere. Man verlangt, daß unwürdige Schuldner wirksamer als bisher vom Verfahren ferngehalten werden. Versuche einzelner Gläubiger, sich auf Kosten der Mitgläubiger Sondervorteile zu verschaffen, sollen nachdrücklicher unterbunden und der Einfluß des Vergleichsrichters gestärkt werden, damit die Belange des Volksganzen gebührend zur Geltung kommen. – Da man auch in Österreich die dortige Ausgleichsordnung für abänderungsbedürftig hielt und die Rechtsangleichung fördern wollte, arbeiteten die wirtschaftlichen Verbände beider Länder Vorschläge für eine gemeinsame Vergleichsordnung aus. Die daraufhin eingeleiteten Besprechungen der beiden Regierungen führten dazu, daß im Frühjahr 1933 ein amtlicher Entwurf zu einer neuen Vergleichsordnung veröffentlicht werden konnte. Infolge der Entwicklung der Dinge in Österreich mußte der Plan einer Rechtsangleichung auf diesem Gebiet aufgegeben werden. [...] Auf Grund der Änderungsvorschläge, die dem Reichsjustizministerium zu dem Entwurf von 1933 zugegangen waren, sowie auf Grund der Anregungen der Akademie [für Deutsches Recht] ist der Entwurf nochmals überprüft und umgearbeitet worden. Namentlich konnte die Zerreißung in ein Hauptgesetz und ein Einführungsgesetz, die der Entwurf im Hinblick auf die deutsch-österreichische Rechtsangleichung in Kauf genommen hatte, wieder beseitigt werden.“ Abdruck der Begründung: DJ 1935, S. 389–393.

⁵ Im Entwurf war in der Aussicht auf frühere Verabschiedung der 1. März eingesetzt; s. Vm. des StS Schlegelberger für die Kabinettsitzung in: R 22/732, Bl. 127.

⁶ Die Erwähnung des Saargebiets erübrigte sich, weil alle nach dem 1. 3. 35 in Kraft tretenden Reichsgesetze ohne weiteres auch für das Saarland galten. Darauf hatte der RJuM den RJuM mit Schreiben vom 5. 2. 35 hingewiesen; R 22/732, Bl. 107. – *Vergleichsordnung* vom 26. 2. 35 (RGBl. I S. 321, 356). Kommentar (mit kursorischer Vorgeschichte): PFUNDTNER/NEUBERT II b, Nr. 37. Zu den Einzelheiten der Durchführung s. R 22/732, Bl. 143 ff.

⁷ KabVorl. des RJuM vom 6. 2. 35: R 43 I/1472, S. 453–158; R 43 II/1505, Bl. 162–168 (mit Protokollauszug). Das Gesetz bestand nur aus zwei Paragraphen: § 1: „Gerichtsferien finden nicht statt“; § 2: entsprechend Aufhebung der §§ 199–202 des Gerichtsverfassungsg. – Das aus dem römischen Recht überkommene Institut der Gerichtsferien während des Sommers, ursprünglich

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu⁸.

4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN WAFFENGEBRAUCH DER FORST- UND JAGDSCHUTZBERECHTIGTEN [SOWIE DER FISCHEREIBEAMTEN UND FISCHEREIAUFSEHER].

Der Reichs- und Preußische Justizminister trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 1460 – vor⁹.
Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁰.

5. ENTWURF EINES 2. GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES KRAFTFAHRZEUGSTEUERGESETZES.

Der Reichsminister der Finanzen trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 1333 – vor¹¹ und bat, ihn mit der Maßgabe anzunehmen, daß an Stelle des 1. März der 1. April 1935 als Tag des Inkrafttretens

eingeführt im Interesse der landbauenden Bevölkerung (Erntezeit), war im Zuge der modernen Wirtschaftsentwicklung obsolet geworden und seit längerem starker Kritik ausgesetzt. Die Begründung verwies auch darauf, „daß in weitesten Kreisen des Volkes, das selbst ununterbrochen im Kampf um Arbeit und Brot steht, die Einrichtung der Gerichtsferien als eine Sondervergünstigung für die Rechtspflege aufgefaßt und deshalb als mit dem Gedanken der Arbeitsgemeinschaft des Volkes unvereinbar empfunden wird“. In Preußen waren die Gerichtsferien schon 1934 praktisch aufgehoben worden (DJ 1934, S. 690, 1312); dabei hatte sich erwiesen, daß bei sachgemäßer Geschäftsverteilung die durchgehende Öffnung der Gerichte mit den vorhandenen Kräften sehr wohl möglich war.

⁸ Gesetz vom 7. 3. 35 (RGBl. I S. 352). Kommentar s. PFUNDTNER/NEUBERT II a, Nr. 5 S. 9.

⁹ KabVorl. des RJuM vom 14. 2. 35: R 43 I/1472, S. 459–461; R 43 I/1296, Bl. 293–312 (Gesamtvorgang mit Begründung); R 22/2122, Bl. 62–73 (Hauptüberlieferung; vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30281). Der Entwurf stellte im Anschluß an das Gesetz zur Überleitung des Forst- und Jagdwesens auf das Reich und die umfassende Vereinheitlichung des Jagdrechts durch das ReichsjagdG beide vom 3. 7. 34 (RGBl. I S. 534, 549; s. ARH I/2, Nr. 376 P. 17, 18), auch das Waffengebrauchsrecht der Forst-, Jagd- und Fischereischutzberechtigten auf eine völlig neue Grundlage. Zu Inhalt und Zielsetzung vgl. die an den Text der Gesetzesbegründung angelehnte Darstellung durch den Referenten LGD Mitzschke in DJ 1935, S. 448–451, in der es u. a. hieß: „Das Gesetz bringt eine umwälzende Neuerung und Erweiterung der bisher in allen Ländern – mit Ausnahme Bayerns [Bekanntmachung vom 20. 9. 1920, Bay. GVBl. S. 431] – vernachlässigten und deshalb unzureichenden Gesetzgebung über das Recht zum Waffengebrauch. Rechtsgeschichtlich und rechtspolitisch weist nämlich das bisherige Landesrecht die fast auf keinem anderen Gebiete wiederkehrende Merkwürdigkeit auf, daß trotz der seit Mitte des vorigen Jahrhunderts sich allmählich immer mehr verbessernden Forst- und Jagdgesetzgebung das Waffengebrauchsrecht des Forst- und Jagdschutzes auf seiner schon seit Jahrzehnten überalterten Unzulänglichkeit stehengeblieben ist.“ Die bisherige Rechtsauffassung habe sich im wesentlichen im Notwehrgedanken erschöpft, „während der heute vorherrschende Gedanke des unmittelbaren Zwanges gegen den Frevler nur eine untergeordnete Rolle spielte. [...] Das neue Gesetz [...] hat die einem untergegangenen liberalistischen Zeitalter angehörenden Grundsätze restlos durchbrochen. Es gewährleistet dem zum Waffengebrauch Berechtigten nicht nur den unbedingten persönlichen Schutz, sondern gibt ihm in weitestem Maße auch das Recht, seine in rechtmäßiger Dienstaussübung getroffenen oder erforderlichen Maßnahmen in besonderen Fällen mit Waffengewalt durchzusetzen.“

Kernstück des Entwurfs bildete demgemäß § 1 (1) Ziff. b und c, welcher ein Recht zum Waffeneinsatz nicht nur im Fall der Notwehr, sondern auch „zur Überwindung vorsätzlichen gewaltsamen Widerstandes gegen die in rechtmäßiger Dienstaussübung getroffenen Maßnahmen“ sowie darüberhinaus „zur Anhaltung von Personen, welche sich der Befolgung der in rechtmäßiger Dienstaussübung getroffenen Anordnungen durch die Flucht zu entziehen versuchen“, statuierte.

¹⁰ Gesetz vom 26. 2. 35 (RGBl. I S. 313). Das Nähere regelte eine DVO vom 7. 3. 35 (RGBl. I S. 377). Das verschärfte Waffengebrauchsrecht der Forst-, Jagd- und Fischereischutzberechtigten wurde später durch VO vom 16. 12. 38 (RGBl. I S. 1814) in Österreich, durch VO vom 15. 5. 39 (RGBl. I S. 915) im Sudetenland und schließlich durch VO vom 10. 8. 41 (RGBl. I S. 488) auch in den eingegliederten Ostgebieten eingeführt, dort freilich beschränkt auf dt. Volkszugehörige. Aktenmaterial hierzu in R 22/2122, Bl. 116 ff.

¹¹ KabVorl. des RFM vom 11. 2. 35: R 43 I/1472, S. 463–488; R 43 II/796, Bl. 170–183. Erstvorlage an die Ressorts vom 20. 11. 34 und Aufstellung der endgültigen Fassung: R 2101/B 7798, Geh. 1. Der GesEntw. gewährte in Abänderung des KraftfahrzeugsteuerÄndG vom 11. 4. 33 (RGBl. I S. 195; s. ARH I/1, Nr. 94 P. 4) eine völlige Steuerbefreiung für neuzugelassene Personenkraftwagen mit Antrieb durch feste Brennstoffe (Holzvergaser), Speichergas, Elektrizität oder Dampf sowie für Traktoren in der Landwirtschaft, ferner beträchtliche Steuerermäßigungen für schwere Lastkraftwagen, Busse und Zugmaschinen. Auf diesen Änderungen hatte insbes. der RWeM unter dem Zwang zur Einsparung von Mineralöl und zur Förderung eines vermehrten Absatzes schwerer, militärisch verwendbarer Fahrzeuge bestanden; R 43 II/796, Bl. 162; R 2101/B 7798. Ferner wurde der auf die Länder und preuß. Provinzen entfallende Anteil am Kfz-Steueraufkommen für die Rjj. 1935–1937 bei 90 Mio RM eingefroren und der RFM zudem ermächtigt, davon nochmals 10% für einen Ausgleichsstock abzuzweigen. Begründet wurde dies mit dem Übergang der Straßenbaulast für einen Teil der Staats- und Provinzialstraßen auf das Reich ab 1. 4. 35 (Reichsstraßen) aufgrund

bestimmt und er ermächtigt werde, dadurch notwendige redaktionelle Änderungen noch vorzunehmen.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf mit dieser Maßgabe zu¹².

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES ARBEITSBUCHES.

Der Reichsarbeitsminister trug den Inhalt des aus der Anlage ersichtlichen, in der Sitzung verteilten neuen Entwurfes vor¹³.

Das Reichskabinett stimmte diesem Entwurf zu¹⁴.

7. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB.

Der Reichs- und Preußische Justizminister trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 1566 – vor¹⁵.

des Gesetzes über die einstweilige Neuregelung des Straßenwesens und der Straßenverwaltung vom 26. 3. 34 (RGBl. I S. 243; s. ARH I/2, Nr. 321 P. 1) sowie mit dem notwendigen regionalen Ausgleich von Härten.

¹² Gesetz vom 28. 2. 35 (RGBl. I S. 313). Übersichten über die monatl. Zuweisungen der Kfz-Steueranteile und der Mittel aus dem Ausgleichsstock an die Länder und Provinzen: R 4601/127 und 128.

¹³ KabVorl. des RAM vom 15. 2. 35 mit Nachtrag: R 43 I/1472, S. 491–495; R 43 II/548a, Bl. 15–19; R 22/2056, Bl. 106–108; R 3601/1852, Bl. 22–24. Vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30357. Die revidierte Fassung begrenzte lediglich die Höhe der Geldstrafe bei Gesetzesverstoß auf 150 RM (§4).

Die Einführung von Arbeitspässen war seit 1933 vom RWeM im Zuge der Mobilmachungsvorbereitungen gefordert worden (s. u. Anm. 14), daneben auch vom REM, um Kontraktbrüche von Landarbeitern zu erschweren; vgl. Dok. Nr. 98 Anm. 1 und unten Anm. 19. Der Referentenentwurf des ArbeitsbuchG war den Ressorts am 30. 1. 35 zugegangen und in einer Besprechung im RAM am 12. 2. nur noch geringfügig abgeändert worden; R 3901/6315, Bl. 188 ff.; R 22/2056, Bl. 82 ff.; R 3601/1852, Bl. 48 f. Es handelte sich um ein Rahmengesetz mit nur allgemeinen Bestimmungen. Die Begründung der KabVorl. führte unter dem Vorbehalt mündlicher Ergänzung in der Kabinettsitzung aus: „Für die Durchführung eines planmäßigen Arbeitseinsatzes hat es sich als zweckmäßig erwiesen, einen einheitlichen amtlichen Ausweis über die Berufsausbildung und die berufliche Entwicklung der Arbeiter und Angestellten zu schaffen. Diesem Zweck soll das Arbeitsbuch dienen. – Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll der Reichsarbeitsminister ermächtigt werden, das Arbeitsbuch vom 1. April 1935 an allmählich einzuführen. Über Form und Inhalt des Buches und über die Abgrenzung des Kreises der Arbeiter und Angestellten, für die es eingeführt werden soll, sind noch Verhandlungen mit den beteiligten Reichsministern im Gange. – Die Kosten der Einführung des Arbeitsbuches werden von der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung getragen.“

¹⁴ Gesetz vom 26. 2. 35 (RGBl. I S. 311). Die Tagespresse durfte lediglich den amtl. DNB-Kommentar abdrucken und hatte sich jeder eigenen Kommentierung des Gesetzes zu enthalten, „da wichtige Interessen der Landesverteidigung hierbei auf dem Spiele stehen“; TOEPSEER-ZIEGERT 1935/I, S. 109 f. Zum direkten Zusammenhang mit der Planung des Arbeitseinsatzes im Kriege vgl. die Begründung zum VolksdienstG: Dok. Nr. 156. Ein Vm. des Wehrwirtschaftsstabs im RKRm vom 2. 10. 35 formulierte: „Das Arbeitsbuch wurde eingeführt mit dem Mob-Zweck, die Bewirtschaftung der Facharbeiter der Rüstungsindustrie durchzuführen. Es hat also in der Hauptsache militärischen Zweck.“ Aus diesem Grund und um seine Einführung zu beschleunigen, beteiligte sich der RKRm 1936 mit einem Anteil von 10 Mio RM an den Gesamtkosten von 18 Mio RM; MA, RW 19/1594, Bl. 64.

Die 1. DVO vom 16. 5. 35 (RGBl. I S. 602) regelte die Ausstellung und Führung des Arbeitsbuchs näher und setzte seine allgemeine Einführung auf den 1. 6. 35 fest. Die Betriebsgruppen mit Arbeitsbuchpflicht wurden jeweils durch den Präs. der RAVAV bekanntgemacht (RABl. 1935 I S. 157, 159, 286). Die 2. DVO vom 17. 1. 36 (RGBl. I S. 24) benannte zusammenfassend diejenigen Branchen, in denen ab 1. 3. 36 nur Arbeiter mit ordnungsgemäß ausgestelltem Arbeitsbuch beschäftigt werden durften; erfaßt war bis dahin praktisch der Gesamtbereich der gewerblichen Wirtschaft sowie die Land- und Forstwirtschaft. Auf dieser Grundlage wurde von der Wehrmacht 1936 die mit dem GB abgestimmte geheime „Anweisung für die Durchführung einer Personalbedarfsberechnung und für die Stellung von Anträgen auf Unabkömmlichkeit“ herausgegeben, deren konkrete Veranlassung die notwendige Einstempelung von Qualifikations- bzw. Uk-Merkmalen in die Arbeitsbücher als Mob-Vorbereitungsmaßnahme bildete; s. MA, RW 19/1806, unfol. In der Folge blieben unter den Nichtselbständigen lediglich öffentlich Bedienstete von der Arbeitsbuchpflicht ausgenommen. Die VO über das Arbeitsbuch vom 22. 4. 39 (RGBl. I S. 824) faßte die bis 1939 erlassenen Bestimmungen neu zusammen. Die hierdurch gegenstandslos gewordenen §§ 2 und 4 (1) des ArbeitsbuchG wurden durch die VO zur Änd. des Gesetzes über die Einführung eines Arbeitsbuchs vom 14. 11. 39 (RGBl. I S. 2180) aufgehoben; R 43 II/548a, Bl. 21–35; R 22/2057, Bl. 79 ff. Vgl. allgemein HACHTMANN, Industriearbeit, S. 43; KRANIG S. 65 f., 155; SPOHN S. 429 ff.; MASON, Sozialpolitik, S. 162; MORSCH S. 317 f.

¹⁵ KabVorl. des RJuM vom 15. 2. 35: R 43 I/1472, S. 497–500 (ohne Begründung); R 43 II/349, Bl. 41–48; R 22/1975, Bl. 75–81 (Hauptüberlieferung; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30347). Das Gesetz enthielt Kautelen gegen die Ansetzung von Räumungsverkäufen unter dem Vorwand der Betriebsaufgabe oder des Konkurses. Es übertrug ferner die Zuständigkeit für die Genehmigung von Saisonschluß- und Inventurverkäufen auf den RWiM, der sie an die höheren Verwaltungsbehörden delegieren konnte; diese

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁶.

8. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES HANDELSGESETZBUCHES.

Der Reichs- und Preußische Justizminister trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 1567 – vor¹⁷.
Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁸.

9. ENTWURF EINES GESETZES ZUR BEFRIEDIGUNG DES BEDARFS DER LANDWIRTSCHAFT AN ARBEITSKRÄFTEN.

Das Reichskabinett stimmte dem vom Reichsarbeitsminister vorgetragenen Entwurf – Rk. 1596 – zu¹⁹.

hatten vor ihrer Entschließung jeweils die Berufsvertretungen zu hören. – Die Novelle hatte der DIHT mit Schreiben vom 16. 10. 34 beim RJuM angeregt; R 22/1975, Bl. 13–19. Eine erste Entwurfsfassung war den Ressorts am 21. 1. 35 übersandt und auf einer Ressortbesprechung vom 8. 2. mit Vertretern des RWiM, der Reichswirtschaftskammer und des StdF abschließend beraten worden; ebd. Bl. 42–58.

¹⁶ Gesetz vom 26. 2. 35 (RGBl. I S. 311). Abdruck der Begründung: DJ 1935, S. 424 f. Die VO zur Änd. des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 8. 3. 40 (RGBl. I S. 480) – ursprünglich als Gesetz vorbereitet seit Juli 1938, aber wegen Einspruchs des REM bis nach Kriegsausbruch verzögert – leitete dann die Zuständigkeit für die 1932 eingerichteten „Einigungsämter für Wettbewerbsstreitigkeiten“ von den obersten Landesbehörden auf den RWiM selbst über und regelte deren Aufgaben neu. Aktenmaterial hierzu in: R 22/1976, Bl. 67–156; R 43 II/352, Bl. 3–26.

¹⁷ KabVorl. des RJuM vom 16. 2. 35: R 43 I/1472, S. 501–503; R 43 II/304, Bl. 48–53; R 3001/10228, Bl. 198–202 (Hauptüberlieferung). Die Gesetzesänderung bezog sich auf § 195 (3) HGB, wonach bisher ein Aktionär bei der Gründung der Gesellschaft oder bei Erhöhung des Grundkapitals seine Einlage durch Barzahlung zu leisten hatte. Veranlassung zu dem Entwurf hatte ein Urteil des Reichsgerichts vom 13. 3. 34 gegen die Dresdner Bank gegeben, dem zufolge ein Aktionär, welcher der Gesellschaft seine Einlage unbar, aber gleichwohl in wirtschaftlich vollwertiger Weise gezahlt hatte, nach geltendem Recht diesen Betrag trotzdem nochmals in bar zu leisten hatte. Daraus stand eine schwere und sachlich völlig unangebrachte Beunruhigung der Wirtschaft zu befürchten. Allein bei der Dresdner Bank schwebte wegen dieser Klausel ein Betrag von annähernd 30 Mio RM. Das Nähere ergibt sich aus der Eingabe der Dresdner Bank an den RJuM vom 1. 11. 34 und dem Begleitschreiben zur Vorlage des Referentenentwurfs an RWiM, RFM und StdF vom 26. 11.; R 3001/10228, Bl. 36–80, 163. – Zum Gesetzesinhalt vgl. die Erläuterung der KabVorl.: „Dadurch, daß das Gesetz nunmehr den Beteiligten neben den bisher zugelassenen Erfüllungsarten auch die Einzahlung durch Gutschrift auf ein Konto der Gesellschaft oder des Vorstandes bei einer Bank zur Verfügung stellt, trägt es den Erfordernissen des neuzeitlichen bargeldlosen Zahlungsverkehrs hinreichend Rechnung.“ Auch bereits erbrachte Leistungen galten nach Art. 2 als bewirkt, „soweit die Aktionäre vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes mit Zustimmung der Gesellschaft Leistungen auf ihre Einlageschuld zwar nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen, aber in wirtschaftlich gleichwertiger Weise erbracht haben“.

¹⁸ Gesetz vom 7. 3. 35 (RGBl. I S. 352). Die amtl. Erläuterung abgedruckt in: DJ 1935, S. 393.

¹⁹ Zum Inhalt des Gesetzes vom 26. 2. 35 (RGBl. I S. 310) s. Dok. Nr. 98. In einem separaten RdSchr. an alle Reichs- und preuß. Minister, die Landesregierungen, die Reichsbahn und den GISTr. vom 27. 2. 35 bat der REM angesichts der nahenden Frühjahrsbestellung dringend, „daß die Ihnen nachgeordneten Dienststellen angesichts der Notlage in der Landwirtschaft vorläufig für das Jahr 1935 keine vom Land Stammenden als Arbeiter oder Arbeiterinnen verpflichten“. Alle mit öffentlichen Arbeiten befaßten Stellen sollten sich bei der Anwerbung neuer Arbeiter ausschließlich der Vermittlung der Arbeitsämter bedienen, „die einzig und allein in der Lage ist, nach volkswirtschaftlichen Grundsätzen die Arbeitskräfte planvoll anzusetzen“; R 3101/10416, Bl. 229–231; R 2/18894. Am 29. 3. 35 ordnete der Präs. der RAVAV aufgrund des Gesetzes an: „Die Vorsitzenden der Arbeitsämter können verlangen, daß Personen, die in der Zeit vom 1. Januar 1932 bis zum Inkrafttreten dieser Anordnung als landwirtschaftliche Arbeiter, ländliches Gesinde, Wanderarbeiter (Schnitter), Melker oder als Familienangehörige des Unternehmers in der Landwirtschaft wenigstens 2 Jahre tätig waren, aber in anderen als landwirtschaftlichen Betrieben oder Berufen mit anderen als landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt sind, vom Unternehmer (Arbeitgeber) ihres Betriebes entlassen werden.“ (RABl. I S. 120). Von dieser Ermächtigung wurde indes „nur vorsichtig und in Einzelfällen Gebrauch gemacht“, so SYRUP/NEULOH S. 418 f. Sie hatte mehr deklaratorischen Charakter, vornehmlich als Warnung an die Industrie, mit der Abwerbung landwirtschaftlicher Arbeiter zurückzuhalten.

10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÜBERLEITUNG DES BERGWESENS AUF DAS REICH.

Der mit der Führung der Geschäfte des Reichswirtschaftsministers und Preußischen Ministers für Wirtschaft und Arbeit beauftragte *Reichsbankpräsident Dr. Schacht* trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 1612 und 1660 – vor²⁰.

Der *Reichsarbeitsminister* regte einen Zusatz an des Inhalts, daß Vorschriften, durch die die Arbeitsverhältnisse im Bergwesen berührt würden, im Einverständnis mit ihm erlassen würden.

Reichsbankpräsident Dr. Schacht erhob hiergegen keine Einwendungen.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf mit dieser Maßgabe zu²¹.

11. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DEN DIENST VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN DER KONVERSIONSKASSE FÜR DEUTSCHE AUSLANDSSCHULDEN.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt des Entwurfes – Rk. 1703 – vor und begründete ihn²². Das *Reichskabinett* stimmte zu²³.

12. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES FINANZAUSGLEICHS.

Das *Reichskabinett* stimmte dem vom *Reichsminister der Finanzen* vorgetragenen Entwurf – Rk. 1738 – zu²⁴.

²⁰ KabVorl. des RWiM vom 20. 2. 35 und Ergänzung zur Begründung vom 26. 2.: R 43 I/1472, S. 511–521; R 43 II/483, Bl. 25–31; R 7/111, Bl. 53–57; R 22/1956, Bl. 3–6. Zu Vorgeschichte und Veranlassung s. Dok. Nr. 82. Die Begründung (Abdruck: DRA Nr. 52/35) verwies auf die weitgehende Zersplitterung des geltenden Rechts und die unterschiedliche Organisation der Landesbergbehörden und argumentierte: „Der im einzelnen wenig übersichtliche Zustand bedarf einer baldigen Neuregelung mit dem Ziele der Vereinheitlichung und der Zusammenfassung der Bergbehörden. Voraussetzung dafür ist, daß das Bergwesen und seine oberste Leitung auf das Reich übertragen wird. Andernfalls ist eine straff und einheitlich geleitete Verwaltung für den wirtschaftlich besonders wichtigen Produktionszweig des Bergbaues nicht möglich. Eine solche ist jedoch unerlässlich im Hinblick auf die vielseitigen und wichtigen Aufgaben der Berghoheitsverwaltung, die zusammengefaßt folgende Gegenstände betreffen:

– 1.

Das bergbauliche Berechtigtsein (Schürfermächtigung und Bergwerksverleihung, Vergebung von Feldern im Bereiche der Staatsvorbehalte für gewisse besonders wichtige Mineralien).

– 2.

Die Handhabung der Bergpolizei.

– 3.

Die Wahrnehmung der bergwirtschaftlichen Belange.

Auf allen diesen Gebieten ist gerade heute in ganz besonderem Maße eine einheitliche Regelung und eine Zusammenfassung der Oberleitung in einer obersten Spitze erforderlich.“

Die Begründung erwähnte auch das Projekt eines Reichsberggesetzes, durch welches die herrschende Rechtsverschiedenheit – mehr als durch die Verreichlichung selbst – erst hätte beendet werden können. Diese Vorarbeiten wurden jedoch 1937 in der Erkenntnis eingestellt, daß die komplexe Natur des Bergrechts vorläufig noch keine abschließende Neugestaltung erlaube und stattdessen das geltende Länderbergrecht zunächst vereinheitlicht und angepaßt werden solle. Näheres s. R 7/193–194–195.

²¹ Gesetz vom 28. 2. 35 (RGBl. I S. 315). Entsprechend dem Wunsch des RAM war § 3 (2) dahin ergänzt, daß Durchführungsvorschriften, soweit sie den Geschäftsbereich eines anderen Reichsministers berührten, im Einvernehmen mit diesem zu erlassen seien. Zur allgemeinen Bedeutung des Gesetzes vgl. auch BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 158 f.

²² KabVorl. des RFM vom 23. 2. 35: R 43 I/1472, S. 523–530; R 43 II/784, Bl. 91–94. Das Gesetz bezweckte die Ausdehnung der Reichsgarantie des gleichnamigen Gesetzes vom 27. 6. 34 (RGBl. I S. 709) auf die Umwandlung von Zins-, Dividenden- und sonstigen regelmäßigen Zahlungen ins Ausland, welche dem Transfermoratorium unterlagen, in 4%ige (statt nur 3%iger) Schuldverschreibungen, und zwar als Konsequenz aus Art. 7 Abs. II des dt.-engl. Zahlungsabkommens vom 1. 11. 34 (Dok. Nr. 43 Anm. 15). Die im Interesse des Außenhandels den englischen Gläubigern gewährte Begünstigung kam im Gesetz selbst nicht zum Ausdruck.

²³ Gesetz vom 26. 2. 35 (RGBl. I S. 286).

²⁴ KabVorl. des RFM vom 26. 2. 35, wegen Eilbedürftigkeit zur Beschlußfassung außerhalb der Tagesordnung aufgenommen: R 43 I/1472, S. 531–535; R 43 II/780, Bl. 41–43. Das Gesetz sah, „im Hinblick auf die Vorbelastung des Reichs durch Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung“ und unter Verweis auf das infolge der Wirtschaftsbelebung gestiegene Steueraufkommen bestimmte Höchstbeträge für die Zahlung von Überweisungssteuern (Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer) an die Länder und

13. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER STRAFFREIHEIT FÜR DAS SAARLAND.

Der *Reichs- und Preußische Justizminister* trug den Inhalt des anliegenden Gesetzentwurfes vor²⁵. Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu. Der Entwurf soll vorläufig vertraulich behandelt werden²⁶.

14. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ZINERMÄSSIGUNG BEI DEN ÖFFENTLICHEN ANLEIHEN.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt des in der Anlage befindlichen Entwurfes vor und begründete ihn²⁷. Er ging insbesondere auf die Frage ein, in welcher Höhe der Bonus für die Geschädigten bemessen werden solle; er halte 2% für angemessen²⁸. Er erörterte ferner die Frage, ob die Konversion auch für die Wiederaufbauzuschläge durchgeführt werden solle und ob und in welcher Weise den Erstbesitzern eine besondere Entschädigung gewährt werden solle, sei es in Gestalt einer einmaligen Entschädigung oder einer zusätzlichen Verzinsung in Höhe von 1½ v. H.²⁹ Schließlich

Gemeinden vor. Überschritt das Steueraufkommen diesen Höchstbetrag (Plafond, daher auch „Plafond-Gesetz“), sollten die Länderanteile für den übersteigenden Teil um zwei Drittel gekürzt und der Kürzungsbetrag je zur Hälfte dem Reich und einem Ausgleichsstock zufließen. – Eine erste Fassung des GesEntw., der außerdem noch die Senkung der Hauszinssteuer zum 1. 4. 35 (s. Dok. Nr. 133 P. 4a) und die Kürzung der Länderanteile an der Kraftfahrzeugsteuer enthalten hatte, war vom RFM am 15. 1. 35 den Ressorts zugeleitet, in einer Besprechung zwischen RIM Frick und PrFM Popitz am 21. 1. jedoch als für die Länder und Gemeinden untragbar zur Überarbeitung zurückgegeben worden; R 2101/B 7955, Geh. 15. Die endgültige Fassung war erst am 25. 2. in einer Chefbesprechung zwischen Schwerin v. Krosigk, Frick und Popitz akzeptiert worden; hierzu R 2/19967, unfol. – Das Gesetz wurde noch am 26. 2. 35 ausgefertigt (RGBl. I S. 285). Fortgang s. Dok. Nr. 236.

²⁵ KabVorl. des RJuM: R 43 I/1472, S. 539–543; R 43 I/257, Bl. 93–97 (mit Begründung). Die Vorlage sah die Amnestierung von Haftstrafen bis zu einem Jahr und von Geldstrafen in unbegrenzter Höhe für allgemeine, d. h. nichtpolitische Delikte vor, welche von Saarländern im Saarland begangen waren – „zum Dank an die Volksgenossen, die in Treue an ihrem Deutschtum festgehalten haben“, und im „Willen zur Versöhnung mit denen, die bisher irregeleitet mit ehrlichem Bemühen den Weg zur neuen Volksgemeinschaft zu finden suchen. [...] Dadurch, daß erheblich Vorbestrafte ausgenommen sind und daß ferner Zuchthausstrafen ganz ausgeschlossen bleiben, wird verhütet, daß die weitherzige Begrenzung volksschädlichen Elementen zugute kommt“ (Begründung).

²⁶ Das Gesetz wurde von Hitler am 28. 2. 35 vollzogen und am 1. März, dem Tag der Rückgliederung des Saargebiets, verkündet (RGBl. I S. 309).

²⁷ R 43 I/1472, S. 545–554; R 43 II/239, Bl. 121–125; R 22/327, Bl. 15–18. Der RFM hatte die Vorlage den Ressorts erst am 25. 2. 35 abends zugeleitet; s. R 22/327, Bl. 6–14. – Der Entwurf schloß an das Gesetz über die Durchführung einer Zinsermäßigung bei Kreditanstalten vom 24. 1. 35 (RGBl. I S. 45; Dok. Nr. 85 P. 7) an und war wie folgt begründet: „Nachdem durch das Gesetz vom 24. Januar 1935 der größte Teil der im Inland umlaufenden und mit 6 vom Hundert und höher verzinslichen Inhaberschuldverschreibungen durch die den wirtschaftlichen Notwendigkeiten Rechnung tragende Willensentschließung der Gläubiger eine Herabsetzung des Zinsfußes auf 4½ vom Hundert erfahren hat, erscheint es notwendig, auch auf anderen Gebieten des Kapitalmarkts eine gleichartige Zinsermäßigung herbeizuführen. Als notwendige Folge der eingeleiteten Maßnahmen ist deshalb eine dem Gesetz vom 24. Januar 1935 entsprechende Behandlung für die noch mit 6 vom Hundert und höher verzinslichen und im Gesamtbetrag von etwas über 2 Milliarden Reichsmark umlaufenden öffentlichen Anleihen erforderlich. Dies soll durch das vorstehende Gesetz geschehen, das sich in seinem Aufbau eng an die Vorschriften des Gesetzes vom 24. Januar 1935 anschließt. Auch den Gläubigern der in Betracht kommenden Schuldverschreibungen, Schatzanweisungen und Schuldbuchforderungen wird die Herabsetzung des Zinssatzes auf 4½ vom Hundert gegen Gewährung einer einmaligen Entschädigung von 2 vom Hundert angeboten. Da im Gegensatz zum Gesetze vom 24. Januar 1935 hier eine überaus große Zahl von Anleiheschuldnern in Betracht kommt, erschien es zweckmäßig, das Angebot auf Zinsermäßigung unmittelbar durch das Gesetz selbst im Namen der Schuldner zu erklären. An dem Grundsatz der freiwilligen Entschließung der Gläubiger, ob sie das Angebot annehmen wollen oder nicht, wird hierdurch nichts geändert. Denn sie erhalten [wie] nach dem Gesetz vom 24. Januar 1935 die Möglichkeit, innerhalb der Frist von 10 Tagen das Angebot abzulehnen. [...]“

²⁸ Das RWiM hatte eine Konversionsprämie von 2,5% für angemessen gehalten. In einer Tischvorlage für Schacht vom 26. 2. 35 waren die Gründe hierfür wie folgt zusammengefaßt: a) Bei den Reichsschuldbuchforderungen handle es sich um aufwertungsähnliche Rechte, die eine gewisse Besserstellung verdienen; b) Dem Hauptteil der Reichsschuldbuchgläubiger erwachse aus einem Protest gegen die Konversion kein Nachteil, wie er für die protestierenden Pfandbriefbesitzer durch die Streichung der Börsennotiz entstanden sei, weil die Schuldbuchforderungen größtenteils auf den Namen des Gläubigers eingetragen, also an der Börse ohnehin nicht zu verwerten seien; c) „Das Reich muß wegen seiner erheblichen zukünftigen Emissionsansprüche seine Gläubiger, vor allen Dingen aber seine Schuldbuchgläubiger, besonders entgegenkommend behandeln.“ R 3101/15377, Bl. 2.

²⁹ Die Wiederaufbauzuschläge nach § 5 Ziff. 2 des KriegsschädenschlußG vom 30. 3. 28 (RGBl. I S. 120) waren erst ab 1. 4. 43 mit 6% zu verzinsen. Ihre Einbeziehung in die Konversion schien dem RWiM deshalb derzeit nicht erforderlich, überdies sei für die Gläubiger „ein Konversionsangebot auf 4½% ohne Zahlung einer Prämie kaum erträglich“; R 3101/15377, Bl. 2. Die

gelangte die Frage zur Erörterung, ob nicht Vorsorge getroffen werden müsse, daß bedürftigen Personen, die durch die Zinsermäßigung wirtschaftlich getroffen seien, geholfen werden könne³⁰. Nach Erörterung dieser Frage *stimmte das Reichskabinett* dem Entwurf zu. Hierbei wurde der Reichsminister der Finanzen ermächtigt, die erörterten Fragen mit den beteiligten Reichsministern abschließend zu klären und im Einvernehmen mit ihnen die §§ 13, 14 des Entwurfes erforderlichenfalls neu zu fassen³¹.

Wiederaufbauzuschläge wurden in der endgültigen Gesetzesfassung von der Konvertierung ausgenommen (§ 13) und erst 1942 auf 4,5% abgesenkt; hierzu Näheres in R 2/3263, Bl. 33–47.

- ³⁰ In § 14 (1) der endgültigen Gesetzesfassung wurde neu eingefügt eine Ermächtigung des RFM, „im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern Maßnahmen zur Milderung von Härten zu treffen, die bei bedürftigen Personen durch die Annahme des Angebots auf Zinsherabsetzung gemäß dem Gesetz über die Durchführung einer Zinsermäßigung bei Kreditanstalten vom 24. Januar 1935 und gemäß diesem Gesetz eintreten“. Entsprechende Regelungen traf erst ein Jahr später die 5. DVO vom 7. 2. 36 (RGBl. I S. 62): Antragsberechtigt waren danach nur Bezieher von Jahreseinkommen unter 1200 RM, die ihren Lebensunterhalt vorwiegend aus den Erträgen der im Zins gesenkten Wertpapiere bestritten. Der Antrag war beim Bezirksfürsorgeverband zu stellen. Mit dem Vorschlag, die Versorgungsämter für zuständig zu erklären, um den Härteausgleich nicht mit dem Geruch der Sozialhilfe zu belasten, hatte sich der RAM gegenüber dem RFM nicht durchsetzen können. Näheres s. R 22/327, Bl. 82–101.
- ³¹ Das Gesetz wurde am 27. 2. 35 ausgefertigt (RGBl. I S. 286). Presserläuterung durch MR Bayrhofer/RFM (an die Begründung angelehnt): R 43 II/329, Bl. 129 f.; R 22/327, Bl. 22. Der Konversion wurde nur für einen Anteil von 0,6% am betroffenen Gesamtkapital von 2,05 Mrd RM widersprochen. Zur Umsetzung des Gesetzes und den bis Jan. 1939 erlassenen 10 DVOn s. R 22/327, Bl. 33 ff.

Zitierhinweis

Nr. 106 Kabinettsitzung vom 26. Februar 1935, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d106>